

1500657-09.2022.8.26.0320
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Ricardo Truite Alves
Comarca: Limeira
Foro: Foro de Limeira
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 22/06/2022
... Registro: 05/02/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, inc. I, DO CÓDIGO PENAL).
Absolvição por falta de provas – impossibilidade – materialidade e autoria
delitivas comprovadas – réu reconhecido pela vítima – reconhecimento feito, por
foto, na delegacia e ratificado, em Juízo, pessoalmente (...). (TJSP; Apelação
0101693-23.2013.8.26.0050; Relator (a): ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Limeira
Foro de Limeira
2ª Vara Criminal
Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500657-09.2022.8.26.0320 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500657-09.2022.8.26.0320
Classe – Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de
Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -
2067048/2022 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 23516805 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,
671/22/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2067048 - 01º D.P. LIMEIRA, 671/22/923 - 01º
D.P. LIMEIRA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
WILLIAM MERCURI
Réu Preso

Tramitação prioritária
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

WILLIAM MERCURI, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no
artigo 157, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 10 de março de 2022,
por volta das 10h30min, na Rua Guararapes, nº 811, Vila Claudia, na cidade e
comarca de Limeira, o acusado tentou subtrair, para si, mediante violência e grave
ameaça, uma bolsa e um aparelho celular, pertencente a Thainá Caroline de Freitas,
sendo que o delito somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua
vontade.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, a vítima Thainá chegava na sua clínica

de psicologia quando o denunciado dela se aproximou em uma bicicleta e mencionou que tinha uma faca na cintura, exigindo-lhe a entrega da bolsa e do aparelho celular. Assustada, a vítima jogou a bolsa dentro da clínica, ocasião em que WILLIAM segurou-a pelo braço.

Entretanto, a vítima gritou por socorro e as pessoas que estavam na rua presenciaram o que estava acontecendo, razão pela qual o denunciado evadiu-se dali com sua bicicleta sem nada levar.

Policiais militares foram acionados e, após contato com a vítima, lograram abordar WILLIAM, que trazia uma faca na cintura e admitiu ter praticado a tentativa de roubo.

A denúncia foi recebida em 04 de abril de 2022 (fls. 87/89).

O réu foi citado (fls. 104) e apresentou defesa escrita (fls. 109/110).

Foi mantido o despacho de recebimento da denúncia (fls. 111/112).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e uma testemunha arrolada, com o réu interrogado ao final (mídia).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais escritos.

Alegações finais escritas do Ministério Público (fls. 140/143) e da Defensoria Pública (fls. 147/156).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares pendentes de apreciação.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/10), boletim de ocorrência (fls. 12/14), auto de exibição e apreensão (fls. 15), laudo pericial (fls. 100/102), bem como pela prova oral colhida no curso da persecução penal.

A autoria é certa.

Perante a Autoridade Policial, o réu negou a prática do crime que lhe é imputado, afirmando que na manhã daquele dia limpou uma calçada, em seguida compareceu a uma "biqueira" situada no bairro Cecap e adquiriu uma porção de crack, consumindo em meio a um matagal. Em momento algum ameaçou qualquer pessoa ou tentou subtrair, mediante ameaça, a bolsa ou o celular de qualquer pessoa do sexo feminino. Nega ainda que tenha sido apreendida qualquer faca em seu poder, alegando que os policiais militares desferiram tapas em seu rosto perguntando sobre uma bicicleta roubada, bem como alega que não utilizava qualquer bicicleta e que os policiais a encontraram em meio ao matagal e apresentaram como se estivesse em seu poder (fls. 10).

Em Juízo, o acusado disse que tem 43 anos. É técnico de desenho e trabalhava numa empresa como montador e mecânico de manutenção. Morou com sua irmã na rua em questão. Morou sete anos naquele local. Conhece a mata em que ficam os usuários de drogas. Não estava armado. Faz dezenove anos que está na rua. Não faz parte do crime. Sua mãe e esposa têm residências fixas. Fazia uma semana que estava em situação de rua, teve desavença com sua esposa. No dia da prisão, buscava triagem e

dormia em albergues. Passou pelo CAPS naquele dia e desceu em direção à Santa Casa. Estava na mata em questão. Fazia um serviço no restaurante, nas horas vagas trabalha com artesanato. Não queria ficar em albergue. Nisso chegou uma moça achando que ele era morador de rua e deu cinco reais a ele. Foi na mata comprar uma pedra de crack. Viu a viatura policial. Iria fumar aquela pedra. Vários usuários apanharam dos policiais. Os guardas não relaram a mão nele. Os guardas queriam saber onde estava uma bicicleta. Não tinha algo em seu poder. Os policiais disseram "bingo" e o algemaram. Só depois vieram com facão e bicicleta. Falaram que a casa dele caiu. Ouviu um dos guardas falar que deveria ser apontado como autor do roubo. Fez exame de corpo delito. Foi preso. Na delegacia falou que iria trabalhar numa calçada. Achou que seria liberado, falaram a ele que iriam aparecer com uma filmagem (mídia).

Sua versão não convence.

Vejamos o teor da prova oral, contrária aos interesses do réu.

A vítima Thainá Caroline de Freitas disse que chegava para trabalhar na sua clínica. O local tem um muro baixo. O réu estava parado em frente a sua clínica. Ao vê-la, ele disse que tinha uma faca e ordenou a entrega da bolsa e celular. Ficou muito assustada. Jogou a bolsa e o celular por cima da grade da clínica. O réu foi em sua direção e pegou com força no seu braço. Gritou por socorro. As pessoas na rua passaram a parar e sair para ver o que ocorria. O acusado ficou assustado com aquela situação criada e fugiu. A Polícia Militar foi acionada. Descreveu as características do roubador aos guardas. Passado algum tempo, entraram em contato pedindo a ela que fizesse o reconhecimento. Não tem dúvidas em apontá-lo como sendo o autor do crime. Não o conhecia até então. O roubador colocou a mão na cintura e mencionou que estava em poder de faca. Não chegou a ver o objeto, ele simulou estar armado. Em torno de uma hora foi acionada a ir até a delegacia, foi tudo muito rápido. Reconheceu o denunciado em audiência (mídia).

Vale ressaltar a validade e o relevo da declaração prestada pela vítima de crimes contra o patrimônio, em conformidade com o entendimento jurisprudencial abaixo:

"(...) O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp n. 482.281/BA - 2014/0048036-7 - Rel. Min. Marilza Maynard - 6ªT. - j. 06.05.2014 - DJE 16.05.2014 e AgRg no AREsp 297.871/RN 2013/0060207-3 - Rel. Min. Campos Marques - 5ª T. - j. 18.04.2013 - DJE 24.04.2013) e do TJSP (Ap. 0001741-12.2014.8.26.0220 - Rel. Des. Salles Abreu - j. 16.12.2015 - Dje 12.01.2016; Ap. 0084374-08.2014.8.26.0050 - Rel. Des. Ivan Sartori - j. 15.12.2015 - Dje 18.12.2015; Ap. 9000011-63.2005.8.26.0562 - Rel. Des. Souza Nery - j. 11/12/2015 - Dje 15.12.2015 e Ap. 0068148-59.2013.8.26.0050 - Rel. Des. Roberto Solimene - j. 06.08.2015 - Dje 07.08.2015). (...) (TJSP; Apelação 0001059-45.2015.8.26.0536; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cubatão - 2ª Vara; Data do Julgamento: 06/02/2018; Data de Registro: 09/02/2018).

"Roubo qualificado - Reconhecimento fotográfico na delegacia - Identificação pessoal em juízo - Prova segura - Palavra da vítima segura e coerente - Suficiência para a condenação - Negativa isolada e não comprovada do réu - Condenação mantida (...)". (TJSP; Apelação 0017136-40.2010.8.26.0590; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de São Vicente - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/02/2018; Data de Registro: 05/02/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, inc. I, DO CÓDIGO PENAL). Absolvição por falta de provas - impossibilidade - materialidade e autoria delitivas comprovadas - réu reconhecido pela vítima - reconhecimento feito, por foto, na delegacia e ratificado, em Juízo, pessoalmente (...). (TJSP; Apelação

0101693-23.2013.8.26.0050; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 30ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/02/2018; Data de Registro: 08/02/2018).

O policial militar Gleberon Frank Moura disse que faziam patrulhamento quando chegou comunicação via Copom de roubo tentado. Foram até o local do crime e fizeram contato com a vítima. Ela descreveu as características físicas e vestimentas do roubador. A ofendida contou como se deu o crime em questão, inclusive que houve exigência da entrega da bolsa e telefone, mas ela os arremessou em direção à clínica. O roubador chegou a encostar a mão nela, mas fugiu em disparada porque gritou por socorro, populares ficaram assustados com a situação. Com essas informações foram até uma região de mata em que costumeiramente ficam usuários de drogas. Esse tipo de delito é praticado por pessoas daquela mata, eles praticam crimes para trocar por entorpecentes. Viram o réu na região da mata, as características batiam com a relatada pela vítima. Em revista pessoal localizaram uma faca em seu poder. Indagado, ele confessou o roubo tentado e se tivesse sucesso iria trocar os bens furtados por drogas. A bicicleta utilizada foi apontada pelo réu, estava escondida em outro local. Deram voz de prisão. Na delegacia a vítima o reconheceu de pronto. Não conhecia ele até então (mídia).

O policial militar Orlando Vieira de Souza, quando ouvido na delegacia, contou que foram acionados via Copom para atender uma ocorrência de roubo. Chegando ao local, fizeram contato com a vítima Thainá, que informou as características físicas e o traje que o autor usava no momento do delito. O roubador portava uma faca e tinha exigido o telefone celular e a bolsa. Com medo, ela jogou os objetos para dentro da clínica e começou a gritar. O indivíduo se assustou e saiu em disparada com a bicicleta. De posse das informações, e sabendo que esse tipo de delito é praticado pelos usuários de drogas, com ajuda de outras viaturas, fizeram patrulhamento nas imediações e na área de uma mata conseguiram localizar o réu com as mesmas características descritas pela vítima. Foi localizado em sua cintura uma faca. Questionado, ele alegou que tentou roubar a vítima porque estava devendo na biqueira, estava em dívida com os usuários de drogas e indicou o local da bicicleta. Diante dos fatos, deram voz de prisão (fls. 07).

Ressalto que o depoimento de policiais militares neste caso é perfeitamente válido. É inadmissível alegar que seriam suspeitos. Não restou comprovada qualquer agressão, armação ou perseguição dos policiais, que não tinham qualquer motivo aparente ou concreto para incriminar injustamente o réu.

Sobre a admissibilidade de tais testemunhos, cito o seguinte entendimento jurisprudencial:

"(...) Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE - Rel. Min. Carlos Ayres Brito - j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96; HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 06.06.13; HC 177.980/BA - Rel. Min. Jorge Mussi - j.

28.06.11; HC 149.540/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.04.11 e HC 156.586/SP - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 27.04.10). (TJSP; Apelação 0003912-21.2015.8.26.0635; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017).

Pelo teor da prova oral colhida, a vítima chegava na sua clínica quando o réu se aproximou, mencionou ter uma faca na cintura e passou a exigir a entrega da bolsa e telefone.

Assustada com a situação, a ofendida jogou os objetos em direção ao interior da clínica, mas o réu a segurou pelo braço. Como ela gritou por socorro, transeuntes passaram a observa-los, o que motivou a fuga do roubador sem se apoderar dos bens da vítima.

A Polícia Militar foi acionada e o réu foi detido numa mata próxima, local que ficam usuários de drogas. Em seu poder ele trazia uma faca na cintura. A bicicleta utilizada na empreitada criminosa foi recuperada. Indagado, ele confirmou aos policiais a prática do delito. A vítima o reconheceu naquele dia e na audiência de instrução.

Veja-se que o depoimento da ofendida foi firme no sentido de reconhecer, sem sombra de dúvidas, o réu como o autor do delito de roubo tentado. O reconhecimento judicial e extrajudicial foi corroborado pelo relato do policial militar ouvido em audiência, não sendo prova isolada.

No mais, observo que não foram ouvidas testemunhas de defesa que amparassem a alegação de falta de provas, devendo prevalecer o firme relato da vítima e da testemunha ouvida sob o crivo do contraditório.

A respeito do reconhecimento pessoal e da sua legalidade quando corroborado por outras provas, assim já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 226 E 564, IV, DO CPP; 33, §§ 2º E 3º, E 70 DO CP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma), não foi apenas o reconhecimento pessoal realizado pela vítima que embasou a denúncia ofertada contra o paciente pela suposta prática do crime de roubo; ao contrário, o inquérito policial mencionou, ainda, a situação em que foram localizados os suspeitos, pouco tempo após a subtração do veículo, e os depoimentos dos policiais que participaram da diligência (...) 5. Agravo regimental não provido". (STJ, AgRg no AREsp 1572641/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022).

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDADA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório 3. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado

por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. No caso, além do reconhecimento da vítima, verifica-se prova testemunhal do policial civil Miguel, bem assim todos os indícios inferidos das circunstâncias corpo de delito que apontam para a autoria do recorrente. Há, pois, elementos probatórios suficientes para produzir cognição com profundidade adequada para alcançar o juízo condenatório. 5. Agravo regimental desprovido". (STJ, AgRg no HC 612.588/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

Da mesma forma, há julgados oriundos do Supremo Tribunal Federal (STF) que confirmam a validade e constitucionalidade do reconhecimento pessoal como prova apta a sustentar uma sentença penal condenatória, ainda mais quando corrobora por outras evidências nos autos, não sendo caso de desentranhamento, muito menos de ilicitude da prova, na esteira da jurisprudência que segue:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ROUBO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. (...) 2. Além disso, a condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento pessoal. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, com destaque para o registro de que o paciente foi preso em flagrante próximo ao local dos fatos em poder do celular da vítima e da exata quantia em dinheiro que fora subtraída do caixa do estabelecimento. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento". (STF, HC 207000 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 10-11-2021 PUBLIC 11-11-2021).

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO QUALIFICADO. REGIME PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. (...) 3. Além de facultativa a realização de reconhecimento pessoal, na espécie, a aludida diligência realizada em fase inquisitorial não foi a única prova produzida para efeito da condenação do ora Agravante. Precedentes. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento." (STF, HC 158659 ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 14-11-2018 PUBLIC 16-11-2018).

Respeitado o entendimento da combativa Defesa, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e a autoria do crime de roubo tentado imputado.

Houve grave ameaça pelo potencial intimidatório utilizado pelo acusado na prática do crime (simulação de estar armado e abordagem de pessoa do sexo feminino). A respeito da grave ameaça no delito de roubo, trago à baila os ensinamentos de Cleber Masson:

"A grave ameaça é também chamada de violência moral ou de vis compulsiva. Consiste na promessa de mal grave, iminente e verossímil, isto é, passível de realização. Pode-se exteriorizar por palavras, gestos, símbolos, utilização de objetos em geral ou qualquer outro meio idôneo a revelar a intenção do agente de subjugar a vítima. Seu potencial intimidatório deve ser aferido no caso concreto, baseado nas circunstâncias ligadas à prática do crime, tais como o sexo e as condições físicas do agente e da vítima, o local e o horário do delito, entre outras (...) A grave ameaça, contudo, deve estar indispensavelmente ligada a uma subtração patrimonial. Do mesmo modo que não se podem exigir atitudes heroicas das pessoas, é também vedado concluir automaticamente pelo roubo nas atitudes das pessoas covardes (MASSON, Cleber. Direito penal esquematizado: parte especial - vol. 2. 6. ed. Rio

de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014).

Não há que se cogitar em consumação do delito. O roubo em questão não consumou-se, porquanto o réu não logrou inverter a posse sobre os bens que pretendia furtar. Como é sabido, o roubo se consuma no momento da inversão da posse, cessada a violência ou grave ameaça empregadas.

Tal entendimento se encontra consubstanciado na Súmula nº 582 do STJ:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Não se acolhem também as versões de crime impossível ou desistência voluntária.

O crime impossível somente se configura quando, pela ineficácia absoluta do meio ou impropriedade do objeto, não se concretiza o resultado lesivo. Mas, para tanto, necessário que o meio empregado seja ineficaz ou o objeto seja impróprio, o que não foi o caso dos autos. Mesmo frustrado o proveito patrimonial esperado pelo roubador, houve crime de roubo tentado no caso em tela, não havendo absoluta ineficácia do meio ou do objeto.

A desistência voluntária, o arrependimento eficaz e a tentativa apresentam em comum características de ordem objetiva e de conotação subjetiva. Nos três institutos, ocorre uma ação realizada pelo agente, cuja vontade, de acordo com o plano previamente esboçado, está dirigida à produção de um resultado ilícito que não chegou, contudo, a consumir-se. A partir daí, no entanto, os institutos se distinguem. A consumação não é alcançada por razões diversas: na tentativa, por circunstâncias alheias à vontade do agente; na desistência e no arrependimento eficaz, por manifestação de vontade do agente.

No caso, o que frustrou a ação do réu é que a vítima gritou por socorro, o que assustou o roubador e provocou fuga. Veja-se que o delito de roubo não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, e não por manifestação do acusado.

Não assiste razão a Defesa quando alega atipicidade da conduta por não ter o agente ultrapassado a fase dos atos preparatórios. Embora o réu não tenha subtraído os bens, restou bem demonstrado que ele praticou os atos executórios do delito para efetuar a subtração ilícita de bens que lhes interessavam, mediante grave ameaça exercida com simulação de estar armado.

Portanto, a única possibilidade possível para correta adequação entre conduta e norma penal é a prática do crime de roubo simples (artigo 157, caput, do Código Penal).

Saliento que a embriaguez, voluntária ou culposa, não exclui a responsabilidade penal do acusado. Ainda que ele estivesse completamente embriagado e feito uso de drogas, o uso de álcool e de entorpecentes foi espontâneo, com o que deve ser responsabilizado e não afastado o seu dolo em razão da adoção em nosso ordenamento jurídico da teoria *actio libera in causa*.

Recorde-se a advertência de Fernando Capez ao acentuar a seguinte lição:

“A embriaguez não accidental jamais exclui a imputabilidade do agente, seja voluntária, culposa, completa ou incompleta. Isso porque ele, no momento em que ingeria a substância, era livre para decidir se devia ou não fazer. A conduta, mesmo quando praticada em estado de embriaguez completa, originou-se de um ato de livre arbítrio do sujeito, que optou por ingerir a substância quando tinha a

possibilidade de não o fazer. A ação foi livre na sua causa, devendo o agente, por essa razão, ser responsabilizado". (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal, v. 1. 23. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019).

A embriaguez só é proveniente de caso fortuito quando o sujeito desconhece o efeito inebriante da substância que ingere. Em sendo voluntária, não há falar-se em exclusão da responsabilidade penal do réu.

Demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para o seu ato, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

Na primeira fase, atento aos critérios estampados no art. 59 do Código Penal, verifica-se que o réu ostenta maus antecedentes (fls. 35 - autos nº 0014493-61.2001.8.26.0320), de modo que fixo a pena-base acima do mínimo legal (1/6), ou seja, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador (cf. STJ, HC 515.516/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020; EDcl no AgRg no Resp 1827892/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020 AgRg no AREsp 648.374/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016; AgRg no HC 354.093/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016; AgRg no AREsp 924.453/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 15/09/2016).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, pacificou o entendimento no Tema 150, no julgamento do RE 593818, ao fixar a tese de que "não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reconhecendo, portanto, o uso de condenações de definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e não atingidas pelo período depurador da reincidência, como maus antecedentes para fins de fixação da pena-base.

Na segunda fase, não há agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, como o crime de roubo não se consumou, reconheço a presença da causa de diminuição da tentativa. O critério a ser considerado para fixação do quantum da fração referente à tentativa é o iter criminis percorrido, de modo que, quanto mais próximo o agente houver chegado à consumação, menor será a diminuição na reprimenda.

Assim, demonstrado que o acusado percorreu parte do iter criminis do delito, reduzo as penas em metade (1/2), fixando-as em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 05 (cinco) dias-multa, a qual torno definitiva.

Fixo a pena de multa no valor mínimo legal, ante a falta de prova de condição econômica do réu.

Em consonância com o disposto pelo artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, sendo o acusado portador de maus antecedentes, havendo simulação de emprego de faca e abordagem de pessoa do sexo feminino, deverá iniciar o cumprimento da pena em regime inicial fechado.

O delito de roubo, por toda a violência e agressividade que lhe é intrínseca, não comporta reprimenda leve, que traduziria sensação de impunidade, estimulando a

recidiva. Ademais, o acusado é portador de maus antecedentes, o que demonstra personalidade voltada a prática de delitos.

Em que pese o quantum da pena aplicada, a fixação do regime inicial semiaberto não é ajustada à situação dos autos, uma vez que, mesmo não tendo restado consumado o crime de roubo, o fato é que a conduta se revestiu de maior gravidade, ao envolver grave ameaça, mediante simulação de faca, a vítima do sexo feminino, e também por se tratar de acusado portador de maus antecedentes.

Nos termos do art. 44 do CP, tendo sido o crime cometido mediante grave ameaça, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar WILLIAM MERCURI, qualificado nos autos, às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 05 (cinco) dias-multa, no valor mínimo, como incurso no artigo 157, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Por estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, ante os fundamentos expostos na decisão que converteu o flagrante em preventiva, não reconheço ao acusado o direito de recorrer em liberdade, recomendando-se na prisão em que se encontra recolhido, eis que portador de maus antecedentes.

A detração penal será analisada em sede de execução, devendo se verificar a conduta carcerária do réu e os demais requisitos do processo de execução.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual.

Após o trânsito em julgado, o nome do réu deverá ser lançado no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Limeira, 22 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA